

1500751-73.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... informações de que no local havia tráfico de drogas. A equipe de inteligência verificaram movimentação suspeita. Foram cumprir mandado de busca e apreensão. Surpreendeu o réu deitado no seu quarto. Dentro do guarda-roupa havia 38 pinos de crack. Na cozinha havia um saco com pó branco. No ano passado o réu havia sido preso por tráfico de drogas.

Outrossim, nem se diga que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500751-73.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 16 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500751-73.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FELIPE APARECIDO QUEIROZ ANTONIO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WESLEY FELIPE APARECIDO QUEIROZ ANTÔNIO por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

“Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 07h10, no imóvel localizado na Avenida Luís Mouro, 1034, nesta Cidade Herculândia e Comarca de Tupã/SP, WESLEY FELIPE APARECIDO QUEIROZ ANTÔNIO, qualificado a fl. 05, guardava e tinha em depósito para posterior entrega a consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 3,8g (peso bruto 27,5g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 14 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 21/23 e 84/88 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que o denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas naquela cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas por ele de fornecedor não identificado, mantidas em poder dele, e, após, eram comercializadas ao consumo

de terceiros.

Sucedeu que, o Setor de Investigações da DISE de Tupã apurou que o acusado (conhecido dos meios policiais) estava praticando tráfico de drogas. Por este motivo, foi formulado pedido de busca e apreensão, que foi deferido por este Juízo (processo nº 1500703-17.2022.8.26.0637- fls. 31/38).

Segue que, em cumprimento ao referido mandado, os policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado, onde o encontraram. Na sequência, já no local, em busca no imóvel, os policiais encontraram (no quarto do acusado) alguns eppendorf's vazios sob a cama e dentro do guarda-roupa uma carteira contendo documentos do acusado e uma nota de vinte reais. Além disso, encontraram um pote plástico que acondicionava 38 (trinta e oito) eppendorf's contendo crack.

As drogas e a quantia em dinheiro foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 14).

As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de COCAÍNA - fls. 21/23 e 84/88 -.

Assim, diante da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as investigações preliminares apontando o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, somadas às circunstâncias da prisão, os objetos e valores apreendidos, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros.

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva (fl.60).

A denúncia foi recebida em 21/06/2022 fl.161.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha RENATO TEIXEIRA DE BRITO, investigador de polícia em seu depoimento judicial, relatou que havia investigação em andamento que em Herculândia havia alguns pontos de tráfico. Na casa do réu era um dos locais. No cumprimento de mandado de busca e apreensão encontram pinos de crack na casa do réu. Aproximadamente 40 pinos. Além de um saco com um pó branco.

A testemunha RONNIE DALLACQUA ALVES, investigador de polícia em seu depoimento judicial, relatou que receberam informações de que no local havia tráfico de drogas. A equipe de inteligência verificaram movimentação suspeita. Foram cumprir mandado de busca e apreensão. Surpreendeu o réu deitado no seu quarto. Dentro do guarda-roupa havia 38 pinos de crack. Na cozinha havia um saco com pó branco. No ano passado o réu havia sido preso por tráfico de drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP,

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-

74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que é usuário de drogas.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados.

Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

No caso em tela o acusado mantinha em posse para em seguida entregar a consumo de terceiros 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 3,8g conforme fl.14. O laudo pericial de fls.21/23 e 84/88 mostram as substâncias dos entorpecentes. Em cumprimento do pedido de busca e apreensão (processo nº1500703-17.2022.8.26.0637 fls.31/38), foi possível localizar no interior da casa do acusado alguns eppendorff's vazios, uma carteira havendo vinte reais, e um pote plástico com 38 (trinta e oito) eppendorff's contendo crack.

Ademais, o acusado promovia tráfico na cidade, as substâncias ilícitas era adquirida de fornecedor não identificado logo, promovia o consumo de terceiros.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A

Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (cocaína - crack) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico, previsto no art. 33, "caput", da Lei nº11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 38 (trinta e oito) eppendorfs com cocaína (na apresentação conhecida como crack), com peso líquido de 3,8 gramas. Sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O crack é uma substância psicoativa euforizante (estimulante), preparada à base da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Para obtenção das pedras de crack também são misturadas à cocaína diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e até água de bateria. Ao ser fumado, é absorvido pelo pulmão e chega ao cérebro em 10 segundos. O uso passa a ser compulsivo, pois o efeito dura apenas de 5 a 10 minutos. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida (crack), reduzo a pena em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em

14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. O regime inicialmente fixado torna incompatível a continuidade da custódia cautelar.

Ademais, o réu é primário, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Contudo, imponho as seguintes medidas cautelares: 1) Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 05 dias, sem autorização do Juízo; 2) Comparecimento mensal a Juízo para justificar atividades; 3) Recolhimento domiciliar noturno (22h até 05h).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 16 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA